

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

L'Unione Bancaria e il Meccanismo di Vigilanza Unico

Punto 2 del programma — Le Autorità creditizie. L'Unione Bancaria

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

9 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1	L'Unione Bancaria e il Meccanismo di Vigilanza Unico	1
1.1	D1 — Perché nasce l'Unione Bancaria	1
1.2	D2 — I tre pilastri dell'Unione Bancaria e lo stato di attuazione del terzo . . .	2
1.3	D3 — La base giuridica dell'MVU: l'art. 127, par. 6, TFUE	4
1.4	D4 — I compiti attribuiti alla BCE dall'art. 4 del Regolamento	5
1.5	D5 — I criteri di significatività e le soglie	6
1.6	D6 — Il riparto fra significant e less significant e i Joint Supervisory Team . . .	7
1.7	D7 — Il Consiglio di vigilanza e il processo decisionale	9
1.8	D8 — L'applicazione del diritto nazionale da parte della BCE	10
1.9	D9 — Il Meccanismo di Risoluzione Unico e il Comitato di Risoluzione Unico .	11

1 | L'Unione Bancaria e il Meccanismo di Vigilanza Unico

Questo capitolo copre il secondo punto del programma nella sua componente europea: le ragioni storiche ed economiche che hanno portato all'Unione Bancaria, la sua architettura a tre pilastri, e soprattutto il primo di essi — il Meccanismo di Vigilanza Unico istituito dal Regolamento (UE) n. 1024/2013. Il prof. Urbani entra tipicamente nell'argomento in due modi: o partendo dalla domanda «perché si è sentito il bisogno di accentrare la vigilanza?», che chiede di ricostruire il circolo vizioso banche-debito sovrano, oppure partendo dall'art. 6-bis TUB e chiedendo che cosa sia rimasto alla Banca d'Italia, che è il modo più insidioso perché obbliga a padroneggiare il riparto di competenze articolo per articolo. Il filo logico da tenere è sempre lo stesso e conviene dichiararlo subito all'esame: l'MVU non ha soppresso le autorità nazionali, le ha inserite in un sistema — la BCE e le autorità nazionali competenti compongono insieme il Meccanismo (art. 6, par. 1, Reg. UE n. 1024/2013; art. 1, comma 1, lett. e-bis, TUB) — nel quale il riparto dei compiti non è per materia ma per rilevanza del soggetto vigilato, con due eccezioni trasversali (autorizzazione e partecipazioni qualificate) che restano alla BCE per tutte le banche. Chi tiene questo schema non sbaglia nessuna delle domande che seguono. Attenzione a un limite di perimetro: i punti 1-7 del programma sono materia della prova intermedia, i punti 8-11 della seconda prova. Il confine con il modulo 2 va tenuto fermo, ma non va frainteso: sono materia della seconda prova la vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva nella disciplina del TUB — gli artt. 51, 53, 53-bis e 54 — e la disciplina delle crisi, e di esse qui si parla solo per rinvio. Restano invece pienamente dentro questa unità i poteri di indagine, ispettivi, di intervento e sanzionatori che gli artt. da 9 a 18 del Regolamento n. 1024/2013 attribuiscono alla BCE, perché sono il modo in cui il Meccanismo esercita concretamente i compiti dell'art. 4: senza di essi il riparto di competenze resterebbe un elenco astratto, e chiunque chieda «che cosa può fare in concreto la BCE su una banca significativa?» sta chiedendo del punto 2, non del punto 8.

1.1. D1 — Perché nasce l'Unione Bancaria

Domanda. Ci spieghi quali sono state le ragioni, congiunturali e strutturali, che hanno portato alla costruzione dell'Unione Bancaria.

Risposta da dare. L'Unione Bancaria nasce dalla constatazione, esplicitata nei considerando 2, 5 e 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, che nel contesto della moneta unica il solo coordinamento fra autorità di vigilanza nazionali non era sufficiente. Il considerando 2 afferma

che l'integrità della moneta unica e del mercato interno «potrebbe essere minacciata dalla frammentazione del settore finanziario»; il considerando 6 descrive il fenomeno che a lezione viene chiamato circolo vizioso banche-debito sovrano.

Spiegazione. Conviene distinguere, come fa il docente nelle sue slide, fra **ragioni congiunturali** e **ragioni strutturali**.

La ragione congiunturale è quella dominante ed è la rottura del legame fra rischio sovrano e rischio bancario. Il considerando 6 del Regolamento lo dice con parole che vale la pena avere a mente: «In molti casi la stabilità di un ente creditizio è ancora strettamente legata allo Stato membro in cui è stabilito. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato tendenze di mercato che si rinforzano a vicenda». Il meccanismo funziona nei due sensi: le banche detengono titoli del debito sovrano del proprio Stato, sicché il deterioramento del merito di credito dello Stato erode il patrimonio delle banche; e simmetricamente il salvataggio delle banche in crisi grava sulle finanze pubbliche — il considerando parla di «pesanti oneri a carico delle finanze pubbliche già in difficoltà» — peggiorando il rischio sovrano. Il costo del credito per un'impresa finiva così per dipendere non dal suo merito creditizio ma dal Paese in cui aveva sede, il che è esattamente la negazione del mercato unico.

Le ragioni strutturali sono tre e si possono elencare in fila. La prima è l'**interconnessione dei mercati**: un gruppo bancario transfrontaliero vigilato pezzo per pezzo da autorità diverse non è vigilato efficacemente, e il considerando 5 avverte che la frammentazione produce «il rischio di diverse interpretazioni e decisioni contraddittorie a livello del singolo ente». La seconda è l'**efficacia della politica monetaria**: se la trasmissione degli impulsi monetari passa attraverso banche la cui solidità è disomogenea per ragioni nazionali, il tasso di riferimento deciso dalla BCE arriva all'economia reale in modo diverso da Paese a Paese, e la politica monetaria unica diventa una finzione. La terza è il contrasto al **ring fencing**: nelle fasi acute della crisi le autorità nazionali avevano cominciato a «recintare» la liquidità e il capitale delle filiazioni nel proprio territorio, impedendone il trasferimento alla capogruppo estera — una reazione difensiva razionale per il singolo supervisore nazionale ma distruttiva per il mercato interno, perché rinazionalizza di fatto i mercati bancari.

Il punto di arrivo politico è nelle conclusioni del Consiglio europeo del 29 giugno 2012 e del 19 ottobre 2012, richiamate nei considerando 9 e 10: una volta istituito un meccanismo di vigilanza unico efficace, il MES avrebbe potuto ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari, spezzando così il passaggio attraverso il bilancio statale. La vigilanza unica, in altri termini, è stata la contropartita richiesta per la mutualizzazione del sostegno.

1.2. D2 — I tre pilastri dell'Unione Bancaria e lo stato di attuazione del terzo

Domanda. Da quali pilastri è composta l'Unione Bancaria e a che punto siamo con la loro realizzazione?

Risposta da dare. Il disegno è tracciato dal considerando 11 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, che parla di «un'unione bancaria basata su un corpus unico di norme completo e dettagliato sui servizi finanziari per il mercato interno nel suo complesso e comprendente un meccanismo di vigilanza unico e nuovi quadri di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie». Da qui la ricostruzione corrente: un basamento — il single rulebook — e tre pilastri, di cui il terzo non è mai stato eretto.

Spiegazione. La struttura, esposta ordinatamente, è questa.

Il **basamento** è il corpus unico di norme, il *single rulebook*: un insieme di regole prudenziali sostanzialmente identiche in tutta l'Unione, costituito dal CRR — direttamente applicabile — dalla CRD e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dall'ABE. Senza omogeneità sostanziale delle regole, un supervisore unico non avrebbe che cosa applicare in modo uniforme; non a caso la Banca d'Italia, nelle Disposizioni introduttive della Circolare n. 285, definisce «la disponibilità di un set di norme prudenziali chiare e coerenti, conformi al single rulebook europeo» una «precondizione per l'efficace funzionamento del Single Supervisory Mechanism».

Il **primo pilastro** è il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU o SSM), istituito dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, operativo dal 4 novembre 2014 ai sensi dell'art. 33, par. 2, e composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti (art. 6, par. 1; art. 1, comma 1, lett. e-bis, TUB).

Il **secondo pilastro** è il Meccanismo di Risoluzione Unico, istituito dal Regolamento (UE) n. 806/2014 e composto — secondo la definizione dell'art. 1, comma 1, lett. e-quinquies, TUB — «dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano». La sua necessità era già stata affermata dal Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2012, le cui conclusioni sono citate testualmente nel considerando 12 del Reg. n. 1024/2013: «In un contesto in cui la vigilanza bancaria è trasferita effettivamente ad un meccanismo di vigilanza unico sarà necessario un meccanismo di risoluzione unico».

Il **terzo pilastro** avrebbe dovuto essere uno schema europeo di assicurazione dei depositi. Qui va detta la verità: non è mai entrato in vigore. La tutela dei depositanti resta affidata ai sistemi nazionali, in Italia disciplinati dagli artt. 96 e seguenti TUB, di natura privatistica (art. 96, comma 4), con un ammontare massimo rimborsabile di 100.000 euro per ciascun depositante fissato dall'art. 96-bis.1, comma 3, TUB in attuazione della direttiva 2014/49/UE. La ragione dello stallo è politica prima che giuridica: la mutualizzazione del rischio di rimborso dei depositi presuppone che i bilanci bancari dei diversi Paesi siano comparabili per qualità, e gli Stati con sistemi bancari più solidi hanno subordinato l'assenso a una previa «riduzione dei rischi» — in particolare sui crediti deteriorati e sull'esposizione al debito sovrano domestico — che non si è mai considerata completata.

1.3. D3 — La base giuridica dell'MVU: l'art. 127, par. 6, TFUE

Domanda. Su quale base giuridica è stato adottato il Regolamento n. 1024/2013, e quali conseguenze ha comportato la scelta di quella base?

Risposta da dare. Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 è stato adottato dal Consiglio sulla base dell'art. 127, par. 6, TFUE, come risulta dal visto iniziale, «deliberando secondo una procedura legislativa speciale». È una norma dei trattati rimasta inattuata per circa vent'anni — la previsione risale all'art. 105, par. 6, del Trattato di Maastricht, in vigore dal 1993, ed è confluita senza modifiche di sostanza nell'art. 127, par. 6, TFUE — e consente al Consiglio di affidare alla BCE «compiti specifici» in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, con esclusione delle imprese di assicurazione.

Spiegazione. La scelta merita di essere spiegata, perché condiziona tutto l'assetto.

L'art. 127, par. 6, TFUE era l'unica norma del diritto primario che permettesse di attribuire compiti di vigilanza alla BCE senza una revisione dei trattati, e una revisione dei trattati nel 2012-2013 sarebbe stata politicamente impraticabile e temporalmente incompatibile con l'urgenza della crisi. Si è dunque percorsa la strada esistente. Ma quella strada porta con sé quattro vincoli di rilievo, di cui il legislatore europeo era perfettamente consapevole, tanto da elencarli nel considerando 85.

Il primo vincolo è **procedurale**: l'art. 127, par. 6, prevede una procedura legislativa speciale, con deliberazione del Consiglio all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE. Il Parlamento europeo non è co-legislatore, e questo pone un problema di legittimazione democratica che il Regolamento tenta di compensare a valle, con gli obblighi di *accountability* degli artt. 20 e 21 e con il ruolo del Parlamento nella nomina del presidente del Consiglio di vigilanza (art. 26, par. 3).

Il secondo vincolo è **sogettivo**: la norma attribuisce compiti «alla Banca centrale europea», cioè a un'istituzione la cui funzione primaria, ai sensi dell'art. 127, par. 1, TFUE, è la politica monetaria. Ne discende il problema del conflitto di interessi e la necessità della separazione organizzativa imposta dall'art. 25 del Regolamento, che è una soluzione interna a una tensione che resta strutturale.

Il terzo vincolo è **geografico**: l'art. 127, par. 6, opera nell'ambito del SEBC e dunque si rivolge naturalmente agli Stati la cui moneta è l'euro. Gli Stati non euro non possono aderire in via diretta e irrevocabile, ma solo attraverso il modello della **cooperazione stretta** dell'art. 7, che è giuridicamente più fragile perché revocabile; e non essendo presenti nel Consiglio direttivo, non fruiscono appieno degli altri meccanismi previsti per gli Stati la cui moneta è l'euro, come il considerando 43 riconosce esplicitamente; ed è il considerando 85 a prospettare de iure condendo di concedere loro «pieni e uguali poteri nelle decisioni della BCE».

Il quarto vincolo è **materiale**: i compiti attribuibili sono «specifici», non generali. Da qui la tecnica dell'art. 4, par. 1, che elenca tassativamente i compiti della BCE, lasciando per differenza tutto il resto alle autorità nazionali — regola confermata dall'art. 1, par. 5, del Regolamento.

Il considerando 85 chiude il cerchio riportando la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012 «Un piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita», secondo la quale «si potrebbe modificare l'articolo 127, paragrafo 6, TFUE per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria e per eliminare alcune delle restrizioni giuridiche che esso impone attualmente sulla configurazione dell'MVU». È l'ammissione, nel testo stesso del Regolamento, che la base giuridica è stata una soluzione di ripiego.

1.4. D4 — I compiti attribuiti alla BCE dall'art. 4 del Regolamento

Domanda. Quali sono i compiti che il Regolamento n. 1024/2013 attribuisce in via esclusiva alla Banca centrale europea?

Risposta da dare. L'art. 4, par. 1, del Regolamento elenca nove lettere, dalla a) alla i), e le apre con una formula pesante: «nel quadro dell'articolo 6 [...] la BCE ha competenza esclusiva nell'assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti». Va sottolineato quel «tutti»: l'attribuzione riguarda l'intero universo bancario dell'area, non solo le banche significative.

Spiegazione. L'elenco può essere esposto per gruppi, che è il modo più efficace all'orale.

Il primo gruppo attiene all'**ingresso e agli assetti proprietari**: la lettera a) attribuisce alla BCE il potere di rilasciare e revocare l'autorizzazione agli enti creditizi, fatto salvo l'art. 14; la lettera c) quello di valutare le notifiche di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate, tranne nel caso della risoluzione di una crisi bancaria e fatto salvo l'art. 15. Sono i cosiddetti *procedimenti comuni*, gli unici che restano alla BCE anche per le banche meno significative. Accanto a essi va subito menzionata la lettera b), che quasi sempre si dimentica: nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante che intendano aprire una succursale o prestare servizi transfrontalieri in uno Stato membro non partecipante, la BCE assolve i compiti che il pertinente diritto dell'Unione attribuisce all'autorità competente dello Stato membro d'origine. È la lettera che colloca il passaporto europeo dentro il Meccanismo, ed è anche la prima di quelle che, per le banche meno significative, l'art. 6, par. 6, restituisce alle autorità nazionali.

Il secondo gruppo attiene ai **requisiti prudenziali**: la lettera d) riguarda il rispetto degli obblighi in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limiti ai grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico.

Il terzo gruppo attiene al **governo societario e ai controlli**: la lettera e) impone di assicurare il rispetto dei requisiti su «solidi dispositivi di governo societario, compresi i requisiti

di professionalità e onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione», sui processi di gestione del rischio, sui meccanismi di controllo interno, sulle politiche di remunerazione e sui processi di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, «compresi i modelli basati sui rating interni».

Il quarto gruppo attiene alla **valutazione prudenziale**: la lettera f) attribuisce alla BCE le valutazioni prudenziali — quello che nella prassi è lo SREP — comprese, se del caso in coordinamento con l'ABE, le prove di stress e la loro eventuale pubblicazione, con il potere di imporre «obblighi specifici in materia di fondi propri aggiuntivi, specifici requisiti di informativa e di liquidità, nonché altre misure».

Il quinto gruppo attiene alla **dimensione di gruppo**: la lettera g) riguarda la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri stabilite in Stati partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e quelle miste, e la partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza quando l'impresa madre è stabilita fuori; la lettera h) riguarda la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, con assunzione del ruolo di coordinatore quando la BCE vi sia nominata.

Il sesto gruppo attiene alla **fase pre-crisi**: la lettera i) riguarda i compiti collegati ai piani di risanamento e alle misure di intervento precoce, con un limite che va pronunciato per intero perché è la linea di confine con il modulo 2: «ad esclusione dei poteri di risoluzione».

Va aggiunto l'art. 4, par. 2, che estende i compiti della BCE agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante che aprano una succursale o prestino servizi transfrontalieri in uno Stato partecipante, nei limiti del par. 1.

1.5. D5 — I criteri di significatività e le soglie

Domanda. In base a quali criteri una banca è qualificata come significativa, e quali sono le soglie previste dal Regolamento?

Risposta da dare. I criteri sono fissati dall'art. 6, par. 4, del Reg. (UE) n. 1024/2013 e sono tre di carattere generale — dimensioni, importanza per l'economia dell'Unione o di qualsiasi Stato membro partecipante, significatività delle attività transfrontaliere — specificati poi da condizioni puntuali al ricorrere di una qualsiasi delle quali l'ente non può essere considerato meno significativo, «tranne se giustificato da particolari circostanze da specificare nella metodologia».

Spiegazione. La valutazione, avverte il primo trattino dell'art. 6, par. 4, si effettua **su base consolidata, al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti** — e su base individuale solo nel caso specifico delle succursali di enti stabiliti in Stati non partecipanti. Il considerando 38 conferma che i criteri vanno applicati al massimo livello di consolidamento sulla base di dati consolidati.

Le condizioni sono cinque e all'orale vanno enunciate una dopo l'altra, con i numeri esatti.

La prima è dimensionale in senso assoluto: non è considerato meno significativo l'ente il cui valore totale delle attività supera i trenta miliardi di euro. La seconda è dimensionale in senso

relativo: non è meno significativo l'ente le cui attività totali superino il venti per cento del prodotto interno lordo dello Stato membro partecipante in cui è stabilito, a meno che il valore totale delle attività sia comunque inferiore a cinque miliardi di euro. La terza passa per l'iniziativa nazionale: quando l'autorità nazionale competente notifica che l'ente riveste un'importanza significativa con riguardo all'economia nazionale, la BCE decide se confermare quella qualificazione sulla scorta di una propria valutazione approfondita, che comprende l'esame dello stato patrimoniale. La quarta riguarda la dimensione transfrontaliera: la BCE può, di propria iniziativa, considerare di importanza significativa l'ente che abbia stabilito filiazioni in più di uno Stato membro partecipante e le cui attività o passività transfrontaliere rappresentino una parte significativa del totale, alle condizioni fissate dalla metodologia. La quinta è l'assistenza finanziaria pubblica: non sono mai considerati meno significativi gli enti per i quali sia stata richiesta o ricevuta direttamente assistenza finanziaria dal FESF o dal MES.

A queste si aggiunge, nell'ultimo comma del paragrafo 4, una previsione che non è una condizione ma un correttivo di uniformità: salvo circostanze particolari, la BCE assolve comunque i compiti attribuiti dal Regolamento nei confronti dei tre enti creditizi più significativi di ciascuno Stato membro partecipante. Ne discende che ogni Paese dell'area ha almeno tre banche in vigilanza diretta a prescindere dal superamento delle soglie, e la ratio è evidente: evitare che uno Stato con un sistema bancario di piccole dimensioni resti privo di qualunque presenza diretta del supervisore europeo.

Sul modo di citare queste previsioni conviene essere precisi, perché il paragrafo 4 usa i numeri romani due volte con contenuti diversi: nel primo comma i), ii) e iii) sono i criteri generali — dimensioni, importanza per l'economia dell'Unione o di uno Stato partecipante, significatività delle attività transfrontaliere — mentre le soglie appena esposte stanno ai punti i), ii) e iii) del secondo comma. Dire «art. 6, par. 4, secondo comma, punto i)» per i trenta miliardi evita l'equivoco.

Due precisazioni completano la risposta. La prima è di **stabilità**: l'art. 6, par. 7, lett. a), impone che la qualificazione sia modificata «solo in caso di cambiamenti sostanziali e non transitori delle circostanze», e il considerando 40 aggiunge che la valutazione non dovrebbe generalmente essere modificata più di una volta ogni dodici mesi, salvo cambiamenti strutturali nei gruppi bancari quali fusioni o dismissioni. La seconda è di **fonte**: la metodologia specifica di valutazione dei criteri non sta nel Regolamento ma nel quadro adottato dalla BCE ai sensi dell'art. 6, par. 7, cioè nel Reg. (UE) n. 468/2014; non a caso l'art. 1, comma 2, lett. d), TUB definisce «soggetto significativo» per rinvio all'art. 2, n. 16, di quel regolamento, e la lettera d-bis) definisce per differenza il «soggetto meno significativo».

1.6. D6 — Il riparto fra significant e less significant e i Joint Supervisory Team

Domanda. Come si distribuiscono concretamente le responsabilità fra BCE e autorità nazionali a seconda che la banca sia significativa o meno significativa?

Risposta da dare. La chiave è l'art. 6, par. 4, primo periodo, che va letto con attenzione perché contiene un'esclusione: «In relazione ai compiti definiti nell'articolo 4, eccetto il paragrafo 1, lettere a) e c), la BCE ha le responsabilità di cui al paragrafo 5 e le autorità nazionali competenti hanno le responsabilità di cui al paragrafo 6» per gli enti meno significativi. Le lettere a) e c) — autorizzazione e partecipazioni qualificate — restano dunque alla BCE per tutte le banche, significative e no.

Spiegazione. Per le **banche significative** la BCE esercita la vigilanza diretta su tutti i compiti dell'art. 4, par. 1, avvalendosi dell'assistenza delle autorità nazionali ai sensi dell'art. 6, par. 3. Lo strumento organizzativo con cui lo fa non è disciplinato dal Regolamento n. 1024/2013 ma dal Regolamento quadro sull'MVU — il Reg. (UE) n. 468/2014, che la BCE ha adottato proprio in forza dell'art. 6, par. 7 — e trova sul versante interno la descrizione operativa della Circolare n. 269 della Banca d'Italia: sono i **Joint Supervisory Team**. La Guida per l'attività di vigilanza, Parte Prima, Sezione I, Capitolo I, par. I.3, spiega che «con l'avvio del Single Supervisory Mechanism (SSM) la Banca Centrale Europea (BCE) ha assunto la vigilanza diretta sulle banche significative (Significant Institutions – “SI”) che svolge avvalendosi dei Joint Supervisory Team (JST), ognuno dei quali è coordinato dall'SSM ed è composto da personale di quest'ultimo e delle autorità nazionali», e che «per lo svolgimento delle proprie attività i JST si avvalgono dei principi, criteri e metodologie compendiate nel Supervisory Manual». La composizione mista è la traduzione operativa del principio per cui l'MVU è un sistema e non una gerarchia.

Per le **banche meno significative** la vigilanza è decentrata. L'art. 6, par. 6, stabilisce che le autorità nazionali «assolvono i compiti, e ne sono responsabili, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), da d) a g) e i), e adottano tutte le pertinenti decisioni di vigilanza», conservando inoltre il potere di ottenere informazioni e di svolgere ispezioni in loco secondo il diritto nazionale, con obbligo di informare la BCE e di coordinarsi strettamente con essa, e di riferire periodicamente sui risultati.

Ma il decentramento non è abbandono. L'art. 6, par. 5, riserva alla BCE cinque leve. Può emanare «regolamenti, orientamenti o istruzioni generali» rivolti alle autorità nazionali, anche riferiti ai poteri specifici dell'art. 16, par. 2, «per gruppi o categorie di enti creditizi» (lett. a). Può **avvocare** a sé la vigilanza: la lettera b) le consente, «allorché necessario per garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati», di decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa dopo consultazione dell'autorità nazionale o su richiesta di questa, «di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri per uno o più enti creditizi» meno significativi. Esercita la sorveglianza sul funzionamento del sistema (lett. c). Può avvalersi in qualsiasi momento dei poteri di indagine e ispezione degli artt. da 10 a 13 (lett. d). Può richiedere informazioni alle autorità nazionali, in casi specifici o in via permanente (lett. e).

Le modalità pratiche di questo rapporto sono rimesse al quadro dell'art. 6, par. 7, lett. c), che impone alle autorità nazionali, nei casi ivi definiti, di notificare alla BCE «qualsiasi procedura rilevante di vigilanza», di valutare ulteriormente aspetti specifici su richiesta della BCE e di

trasmettere alla BCE i progetti di decisioni rilevanti, su cui la BCE può esprimere le proprie opinioni.

1.7. D7 — Il Consiglio di vigilanza e il processo decisionale

Domanda. Ci parli del Consiglio di vigilanza: composizione, funzioni e modalità con cui le sue proposte diventano decisioni della BCE.

Risposta da dare. Il Consiglio di vigilanza è disciplinato dall'art. 26 del Reg. (UE) n. 1024/2013 ed è definito come «un organo interno [...] incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE». La parola decisiva è «interno»: non è un'istituzione autonoma, non ha personalità giuridica e soprattutto non adotta decisioni, ma progetti di decisione.

Spiegazione. La **composizione** è fissata dal par. 1: un presidente e un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE nominati dal Consiglio direttivo, e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante. Tutti i membri «agiscono nell'interesse dell'Unione nel suo complesso». Vi è una regola utile da ricordare: se l'autorità competente nazionale non è una banca centrale, il suo rappresentante può farsi accompagnare da un rappresentante della banca centrale dello Stato, ma ai fini del voto i rappresentanti di uno stesso Stato contano come un solo membro. I quattro rappresentanti della BCE «non assolvono compiti direttamente connessi alla funzione monetaria» (par. 5) — applicazione puntuale del principio di separazione.

Le **nomine**: il par. 3 prevede che la BCE, sentito il Consiglio di vigilanza, presenti al Parlamento europeo per approvazione una proposta di nomina del presidente e del vicepresidente; dopo l'approvazione, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione. Il presidente è scelto con procedura di selezione aperta fra persone di riconosciuto prestigio ed esperienza professionale in campo bancario e finanziario, «che non sono membri del consiglio direttivo»; il vicepresidente è scelto fra i membri del Comitato esecutivo della BCE. Il mandato del presidente «ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile», ed egli è «un professionista impiegato a tempo pieno senza alcun incarico presso le autorità nazionali competenti». Il par. 2 impone che le nomine rispettino «i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica».

Il **voto**: le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri, un voto ciascuno, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità (par. 6). In deroga, i regolamenti dell'art. 4, par. 3, sono adottati a maggioranza qualificata quale definita dall'art. 16, par. 4, TUE, con la regola particolare per cui ciascuno dei quattro rappresentanti della BCE «dispone di un voto uguale al voto mediano degli altri membri» (par. 7).

Il **procedimento decisionale** è l'aspetto più importante ed è disciplinato dal par. 8: il Consiglio di vigilanza «svolge le attività preparatorie relative ai compiti di vigilanza assegnati alla BCE e propone al consiglio direttivo della BCE progetti di decisione completi che sono adottati da quest'ultimo». Il meccanismo è di **non obiezione**: «Un progetto di decisione è

considerato adottato qualora il consiglio direttivo non muova obiezioni entro un termine stabilito nella procedura suddetta ma non superiore a un massimo di dieci giorni lavorativi», ridotto a 48 ore «in situazioni di emergenza». Se il Consiglio direttivo obietta, ne dà motivazione scritta, «in particolare facendo riferimento alle questioni di politica monetaria».

Il par. 10 prevede infine un **comitato direttivo** a composizione ristretta, costituito da membri del Consiglio di vigilanza, incaricato di assisterlo e di preparare le riunioni: non dispone di poteri decisionali, è presieduto dal presidente del Consiglio di vigilanza, garantisce «un giusto equilibrio e una rotazione tra le autorità nazionali competenti» e consta «di non più di dieci membri inclusi il presidente, il vicepresidente e un rappresentante aggiuntivo della BCE».

1.8. D8 — L'applicazione del diritto nazionale da parte della BCE

Domanda. La Banca centrale europea applica il diritto italiano? E se sì, con quali problemi?

Risposta da dare. Sì, e la norma che lo prevede è l'art. 4, par. 3, primo comma, del Reg. (UE) n. 1024/2013: «la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni».

Spiegazione. È una delle disposizioni più singolari dell'intero ordinamento europeo e va spiegata bene, perché vi si concentrano tre problemi.

Il **primo problema è di individuazione**: che cosa sia la «legislazione nazionale di recepimento» non è ovvio in un ordinamento come il nostro, dove la trasposizione delle direttive passa per il decreto legislativo, per i decreti ministeriali e per la normativa secondaria della Banca d'Italia. L'art. 6-bis, comma 4, TUB risolve il dubbio in modo espansivo, stabilendo che «ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per “legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee” e “legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei” le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d'Italia». Le circolari della Banca d'Italia entrano dunque a pieno titolo nel parametro applicato dalla BCE.

Il **secondo problema è di moltiplicazione**: la BCE deve conoscere e applicare tanti diritti nazionali quanti sono gli Stati partecipanti, ciascuno con le proprie peculiarità, la propria giurisprudenza e la propria prassi interpretativa. È il prezzo di un'armonizzazione imperfetta: dove il diritto dell'Unione è costituito da direttive e non da regolamenti, l'uniformità del supervisore non basta a produrre uniformità delle regole.

Il **terzo problema è di sindacato**: le decisioni della BCE sono atti dell'Unione, soggetti al controllo esclusivo della Corte di giustizia ai sensi dell'art. 263 TFUE. Ne discende che il

giudice dell'Unione è chiamato a interpretare e applicare il diritto nazionale — compito che non gli è proprio — mentre il giudice nazionale, che di quel diritto è l'interprete istituzionale, ne è espropriato. È la questione più discussa dell'assetto, e saperla porre in questi termini vale molto all'orale.

A queste difficoltà si è risposto con un'opera di riduzione delle divergenze che passa per le **opzioni e discrezionalità nazionali**. La Circolare n. 285 documenta lo strumentario: il Regolamento (UE) 2016/445 della BCE del 14 marzo 2016 sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione; la Guida della BCE del 24 marzo 2016 sulle opzioni e discrezionalità; per le banche meno significative, l'Indirizzo (UE) 2017/697 della BCE del 4 aprile 2017 e la Raccomandazione BCE/2017/10 del 4 aprile 2017 «relativa a specifiche comuni per l'esercizio di talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi», aggiornata dalle Raccomandazioni della BCE del 25 marzo 2022 e del 25 luglio 2025. La Circolare n. 285, alla Sezione V delle Disposizioni introduttive, stabilisce coerentemente che «in relazione alle discrezionalità nazionali di cui alla Parte Uno del CRR, le banche meno significative si attengono a quanto previsto dalla Guida BCE», e che anche la Banca d'Italia, nell'esercizio delle discrezionalità nazionali, «tiene conto dei criteri indicati dalla Guida BCE».

1.9. D9 — Il Meccanismo di Risoluzione Unico e il Comitato di Risoluzione Unico

Domanda. Ci descriva il secondo pilastro dell'Unione Bancaria e i suoi rapporti con il Meccanismo di Vigilanza Unico.

Risposta da dare. Il secondo pilastro è il Meccanismo di Risoluzione Unico, istituito dal Regolamento (UE) n. 806/2014. L'art. 1, comma 1, lett. e-quinquies, TUB lo definisce come «il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 [...] composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano». La struttura, come si vede, è parallela a quella dell'MVU: un organo centrale e le autorità nazionali.

Spiegazione. Poiché la disciplina delle crisi bancarie è oggetto del punto 11 del programma e dunque della seconda prova, qui conviene limitarsi a tre profili di raccordo, dichiarando espressamente il rinvio — è il modo corretto di gestire il confine fra i due moduli.

Il primo profilo è **genetico**. La necessità del secondo pilastro era già affermata nel considerando 12 del Reg. n. 1024/2013, che riporta le conclusioni del Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2012: una volta trasferita effettivamente la vigilanza, «sarà necessario un meccanismo di risoluzione unico, dotato dei poteri atti ad assicurare che qualsiasi banca in uno Stato membro partecipante possa essere assoggettata a risoluzione mediante gli strumenti opportuni», e tale meccanismo «dovrebbe basarsi sui contributi dello stesso settore finanziario e comprendere

adeguate ed efficaci misure di sostegno». È il fondamento del Fondo di risoluzione unico, alimentato da contributi delle banche e non dai bilanci pubblici, la cui logica è esattamente quella di spezzare il circolo vizioso da cui siamo partiti.

Il secondo profilo è **funzionale**. La separazione fra vigilanza e risoluzione è rigorosa: l'art. 4, par. 1, lett. i), del Reg. n. 1024/2013 attribuisce alla BCE i compiti collegati ai piani di risanamento e alle misure di intervento precoce «ad esclusione dei poteri di risoluzione». Ma le due funzioni devono comunicare: l'art. 3, par. 4, impone alla BCE di cooperare strettamente «con le autorità abilitate a risolvere le crisi degli enti creditizi, anche nella preparazione dei piani di risoluzione», e l'art. 3, par. 5, le impone analoga cooperazione con i meccanismi di assistenza finanziaria pubblica, compresi il FESF e il MES.

Il terzo profilo è **interno**. Il TUB recepisce il raccordo in più punti: l'art. 1, comma 1, lett. a-bis), include nella nozione di «autorità di risoluzione» tanto la Banca d'Italia quanto il Comitato di Risoluzione Unico, «nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento»; l'art. 6, comma 2, impone alle autorità creditizie gli obblighi di comunicazione verso le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e il MRU; l'art. 7, comma 6, prevede che la Banca d'Italia collabori, anche mediante scambio di informazioni, «con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea»; l'art. 69-octiesdecies, comma 1-bis, TUB impone di comunicare al Comitato di Risoluzione Unico le misure di intervento precoce adottate nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 7, par. 2, 4, lett. b), e 5, del Reg. n. 806/2014.

Sul piano dell'impresa, l'effetto combinato dei due pilastri è ben illustrato dalle slide del Gruppo Cassa Centrale: l'accesso allo status di significant institution comporta simultaneamente la «supervisione diretta della Banca Centrale Europea» e la «supervisione diretta del Single Resolution Board», con un Resolvability Work Programme da gestire accanto al Recovery Plan di gruppo.